



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1165 DEL 22/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE A.P.M. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO CIG: B5EFBE6EDD



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2025 A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE A.P.M. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO CIG: B5EFBE6EDD

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto del Sindaco n. 57 del 30/06/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim per il Dipartimento Governo del Territorio all'architetto Andrea Cucchiaroni, fino al 30/06/2028;

Premesso che:

- il Servizio di gestione dei rifiuti, comprendente lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, è svolto nel Comune di Monterotondo dall'Azienda Speciale A.P.M., con sede in Piazza Angelo Frammartino 4, CAP 00015, Monterotondo (Rm)- P. IVA e Cod. Fisc. 05843451005, in forza di un contratto sottoscritto in data 28 marzo 2013 - Repertorio 2346 del 28 marzo 2013 – Registrato telematicamente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3, il 28 marzo /2013 numero 8270 serie 1T, oggetto di successive modifiche ed integrazioni :

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2019 il contratto è stato prolungato fino al 31 dicembre 2024;

Considerato che il servizio di cui trattasi è un servizio di interesse economico generale di livello locale a rete e pertanto regolato da una autorità indipendente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

Visto il Decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 in materia di “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” e in particolare:

l’art. 14, “*Scelta di modalità di gestione del servizio pubblico locale*” che al comma 1 prevede che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedendo mediante affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house o, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, in economia o mediante aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL;

Considerato che:

- il D. Lgs.152/2006, art. 200 e seguenti, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata per ambiti ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale ciò al fine di superare la frammentazione delle gestioni, ottimizzare i trasporti e gli investimenti infrastrutturali connessi alla rete;
- la gestione di tali Ato è affidata ad Enti di Governo cosiddetti Egato;
- il percorso di istituzione e operatività degli EGATO, nella Regione Lazio è stato interrotto a seguito dell’abrogazione della Legge Regionale n. 14/2022 che li istituiva, così ad oggi, come si legge nella relazione periodica dell’ARERA di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 201/2022 relativa al 1° semestre 2024 ... “risultano individuati 5 ambiti territoriali ottimali coincidenti con le 5 province secondo il piano vigente, tuttavia gli EGATO sono stati eliminati fino all’approvazione del Piano Gestione Rifiuti 2026-2032 che delimiterà nuovi ATO.
- L’individuazione degli ambiti ottimali, in assenza dei successivi atti di pianificazione e degli affidamenti, rende difficoltosa l’individuazione delle caratteristiche tecniche del servizio da prestare nonché la definizione degli interventi infrastrutturali in quanto il servizio sarà oggi organizzato solo su una porzione di ambito coincidente con il territorio comunale;

Preso atto che il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022:

- definisce all’art. 2 quali “servizi pubblici locali a rete” i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente;
- dispone all’art. 14 comma 4 ai fini della realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari che alla relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio a rete venga allegato il piano economico-finanziario acquisito all’esito della procedura di affidamento, asseverato da un istituto di credito
- stabilisce all’art. 21 che gli enti competenti all’organizzazione del servizio individuino le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio;

Ravvisata l’oggettiva impossibilità da parte dei Comuni del Lazio, e quindi del Comune di Monterotondo, di gestire il servizio integrato dei rifiuti come un servizio a rete in quanto:

- il territorio Comunale non coincide con l’ambito ottimale ATO che ai sensi dell’art. 3-bis comma 1 del DL 13 agosto 2011 n. 138 non può avere estensione inferiore alla provincia - non risulta operativo il “piano d’ambito” corrispondente attualmente al perimetro della Città Metropolitana di Roma Capitale con esclusione di Roma
- non risultano individuati gli impianti e le reti essenziali alla gestione del servizio a livello di ambito ottimale;

Richiamata la DGC n. 215 del 17/09/2024 con la quale la giunta comunale ha preso atto dell’ordine del giorno prot. 42638 del 29/7/2024 approvato con DCC n. 56 del 30/7/2024 con il

quale i gruppi di maggioranza richiedono di voler valutare l'attivazione dell'iter per la costituzione di una società in house per la gestione del servizio rifiuti avviando contestualmente l'iter per la costituzione del nuovo soggetto gestito;

Visto il piano industriale per i servizi di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, trattamento e recupero dei RU e trattamento e smaltimento dei RU predisposto dall' Ing. Francesco Girardi su indicazione dell'Ufficio Ambiente;

Richiamata la determinazione RG n. 1152 del 11/12/2024 con la quale è stata conclusa positivamente l'istruttoria tecnica finalizzata alla definizione delle caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi dichiarando il piano industriale adeguato ai coefficienti di qualità legati alle caratteristiche del servizio e del perimetro gestionale ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento determinati secondo il metodo tariffario vigente (MTR-2);

Visto il quadro riepilogativo dei costi relativo al primo anno di avvio del piano industriale dove sono indicati e distinti i singoli servizi da eseguire con le modalità indicate negli allegati tecnici del piano allegato alla determinazione RG n. 1152 del 11/12/2024 con i seguenti importi:

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI € 4.916.500,74 oltre iva per complessivi € 5.408.150,00

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. SCELTA MODALITA' DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 14 D. LGS. N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE MONTEROTONDO A.P.M" con la quale veniva stabilito, tra l'altro:

"Di affidare, per un anno e nelle more della costituzione o individuazione del nuovo soggetto gestore, all'azienda speciale pluriservizi Monterotondo (A.P.M.), i servizi di: SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI da svolgere nel rispetto del perimetro gestionale definito nel piano industriale per i servizi di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, trattamento e recupero dei RU e trattamento e smaltimento dei RU allegato alla determinazione RG n. 1152 del 11/12/2024", al costo di Euro € 5.408.150,00 Iva inclusa;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 14/03/2025 con la quale si è dato atto dell'aggiudicazione del servizio in favore dell'A.P.M. assumendo il relativo impegno di spesa;

Rilevato

- che l'affidamento in esame non risulta sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- che l'art. 23, comma 5, del Codice prevede: «con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.
- che pertanto è stato acquisito il seguente **CIG: B5EFBE6EDD** ai fini del corretto adempimento degli obblighi informativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) per il quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto per quanto sopra riportare i seguenti contenuti essenziali dell'affidamento:

- a) **il fine** che il contratto intende perseguire è l'affidamento di alcuni dei servizi facenti parte del ciclo integrati dei rifiuti ed in specifico il servizio di spazzamento e lavaggio strade e il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani mediante l'Azienda Speciale APM;
- b) **l'oggetto** del contratto è la gestione dei suddetti servizi per un anno a fronte di un canone annuo di euro 5.410.882,80 comprensivi di Iva al 10% da corrispondere in dodici rate mensili di pari importo previa fatturazione e regolarità contributiva;
- c) **la forma** del contratto è la forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale;
- d) **le clausole** contrattuali sono indicate nello schema di contratto come da schema tipo di contratto di servizio approvato da Arera (autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente)

Richiamato l'art. 114 del TUEL - Aziende speciali ed istituzioni che definisce l'azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio

Visto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2024;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto il D- Lgs n. 201/2022;

Visto il D.Lgs n. 36/2023;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:

DI DARE ATTO che la presente costituisce decisione di contrarre l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

DI APPROVARE lo schema di contratto di servizio redatto come da *schema tipo* approvato da Arera (autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) nella forma pubblica amministrativa;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio arch. Andrea Cucchiaroni;

DI PUBBLICARE la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di

cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1489 del 22/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 22/12/2025